

TRIBUTOS

Juan Bautista Alberdi nos enseñaba hace más de un siglo y medio “La riqueza importa a la prosperidad de la Nación y a la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno, sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado”.

TRIBUTOS

- **CONCEPTO JURÍDICO:**

Son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado al efecto por aquél, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma.

TRIBUTOS

- **CLASIFICACION JURÍDICA:**
- IMPUESTOS
- TASAS
- CONTRIBUCIONES ESPECIALES

TRIBUTOS – Clasific. Jurídica

- **IMPUESTOS:**
- Son las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como ***hechos imponibles***.

TRIBUTOS – Clasific. Jurídica

- **TASAS:**
- Son las prestaciones pecuniarias exigida compulsivamente por el Estado y relacionada con la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado.

TRIBUTOS – Clasific. Jurídica

- **CONTRIBUCIONES ESPECIALES:**
- Es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado.

TRIBUTOS

- **CLASIFICACION POR AMBITO DE APLICACIÓN:**
- **NACIONALES**
- **PROVINCIALES**
- **MUNICIPALES**

TRIBUTOS – Clasificación Por AMBITO DE APLICACIÓN

- **NACIONALES:**
- Son gravámenes que aplica la NACION, ya en el ejercicio de poderes conferidos por la CONSTITUCION, ya en el ejercicio de poderes conferidos por el CONGRESO DE LA NACION.

TRIBUTOS – Clasificación Por AMBITO DE APLICACIÓN

- **PROVINCIALES:**
- Son gravámenes que aplican las PROVINCIAS en ejercicio de poderes no delegados, en virtud de regímenes de unificación y coparticipación.

TRIBUTOS – Clasificación Por AMBITO DE APLICACIÓN

- **MUNICIPALES:**
- Cada comuna en función de las actividades económicas que allí se radican aplica distintos tributos:

TRIBUTOS – NACIONALES

Postulado Básico.

HECHO IMPONIBLE (HI): También llamado PRESUPUESTO DE HECHO, es el acto o hecho que da origen al nacimiento del impuesto.

TRIBUTOS – NACIONALES

IMPUESTOS DE ADUANA:

Consisten en gravámenes a la importación o exportación de mercaderías o productos. Se los conoce como Derechos de Aduana.

HI: Es el paso de una mercadería por una frontera política.

No son Derechos Aduaneros las tasas relacionadas con las operaciones de embarque o desembarque. Ej: Derecho de Muelle, Guinche, Estadística, etc.

TRIBUTOS – NACIONALES

IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

- 1. Personas Humanas.**
- 2. Personas Jurídicas.**

- 1. Personas Humanas (Físicas).**

Las PH residentes en el país tributarán el impuesto sobre sus ganancias de fuente argentina y extranjera. Por su parte, las PH residentes en el exterior tributarán sobre sus ganancias de fuente argentina.

TRIBUTOS – NACIONALES

Teoría de la Fuente:

Las ganancias de las PH alcanzadas por el impuesto son aquellas que cumplen las 3 siguientes condiciones:

1. **Periodicidad.** Frecuencia real o potencial (excepciones)
2. **Permanencia.** La fuente debe seguir existiendo luego de generar la ganancia.
3. **Habilitación.** De la fuente productora de ganancias. La fuente debe estar en condiciones de generar ganancias.

Alícuota General: Progresiva.

TRIBUTOS – NACIONALES

Teoría del Balance:

Según esta teoría son ganancias todas aquellas – cumplan o no con las condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente – ***obtenidas por las sociedades y las que deriven de las empresas o explotaciones unipersonales (3º categoría).***

Alícuota General: 30 %

TRIBUTOS – NACIONALES

Fuente Argentina:

En general, se consideran ganancias de fuente Argentina las provenientes de:

- Bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país.
- La realización en el país de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios.
- Hechos ocurridos dentro del país.

TRIBUTOS – NACIONALES

Fuente Extranjera:

En general, se consideran ganancias de fuente Extranjera las provenientes de:

- Bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior.
- La realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios.
- Hechos ocurridos fuera del país.

TRIBUTOS – NACIONALES

Criterio de Imputación de las Ganancias:

- Primera Categoría —————→ Devengado
- Segunda Categoría —————→ Percibido
- Tercera Categoría —————→ Devengado
- Cuarta Categoría —————→ Percibido

TRIBUTOS – NACIONALES

Categorías de Ganancias:

Primera Categoría – Renta del Suelo –

Comprende la renta proveniente de bienes inmuebles.

Gastos deducibles: Todos los gastos para **obtener, mantener y conservar** las ganancias gravadas (ABL – Reparaciones – Mantenimiento - Expensas – etc.).

TRIBUTOS – NACIONALES

Categorías de Ganancias:

Segunda Categoría – Renta de Capitales

Comprende la renta proveniente de la colocación del capital – títulos, bonos, cédulas, debentures, cauciones, etc.

Gastos deducibles: Todos los gastos para **obtener, mantener y conservar** las ganancias gravadas (Comisiones – Gastos)

TRIBUTOS – NACIONALES

Categorías de Ganancias:

Tercera Categoría – Renta Sociedades de Capital y otros –

Comprende la renta proveniente de la actividad de Sociedades de Capital – SA, SRL, SCA, Soc. Ec. Mixta, etc.

Gastos deducibles: Todos los gastos para **obtener, mantener y conservar** las ganancias gravadas. (Gs. Adm. Comerc. Finac.- Amortiz BU – etc).²¹

TRIBUTOS – NACIONALES

Categorías de Ganancias:

Cuarta Categoría – Renta del Trabajo Personal

Comprende la renta proveniente de las profesiones, oficios, trabajos en relación de dependencia, etc.

Gastos deducibles: Todos los gastos para **obtener, mantener y conservar** las ganancias gravadas (Cargas de Flia.- Serv Méd.- Donaciones – Indumentaria, etc). Cuadro a continuación:

TRIBUTOS – NACIONALES

DEDUCCIONES GENERALES - AÑO 2024

Mínimo No Imponible	\$1,800,000 s / 2,200,000 c
Cuota Médico Asistencial	Tope 5% Ganancia Neta
Donaciones	Tope 5% Ganancia Neta
Primas de Seguro x Muerte	Tope \$ 42,921
Intereses x Préstamo Hipotecario	Tope \$ 20.000
Alquileres	Tope 40% del Alq. No propietario
Empleadas de Casas Particulares	Tope \$1,089,369
Servicios y Herram. Con Fines Educ.	Tope \$435,747 (40% Gan.Neta)
Indumentaria y Equipamiento	Sin Tope.

TRIBUTOS – NACIONALES

DEDUCCIONES PERSONALES

<u>CONCEPTO DEDUCIBLE</u>	IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN \$
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]:	1,089,369
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]	
1. Cónyuge:	1,015,580
2. Hijo:	512,160
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1]	3,812,790
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”]	4,357,474
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]	5,228,969

TRIBUTOS – NACIONALES

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.):

H.I.: Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el país; las obras, locaciones y prestaciones de servicios, así como las importaciones de cosas muebles.

El impuesto es un gravamen al consumo, pero desde el punto de vista jurídico, el contribuyente es cada uno de los que realizan actos imponibles. Vale decir que hay tantos contribuyentes como operadores económicos en las diversas etapas del proceso.

Alícuota General: 21 %

TRIBUTOS – NACIONALES

IMPUESTOS INTERNOS:

Afectan al consumo de diversos productos aunque el sujeto de la obligación no sea el usuario definitivo. Actualmente agrupa los impuestos de dos grandes categorías:

Título I: Tabacos, alcoholes, bebidas alcoholicas, cubiertas para neumáticos, vinos, combustibles y aceites lubricantes.

Título 2: Artículos de tocador, objetos suntuarios, seguros, bebidas gasificadas, refrescos, jarabes, extractos o concentrados.

TRIBUTOS – NACIONALES

GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA: (Derogado)

El impuesto se determinará sobre la base de los Activos valuados acorde a la presente ley.

Sujetos Alcanzados:

- **Las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el país.**
- **Empresas o explotaciones unipersonales.**
- **Entidades y organismos no incl. precedentemente.**
- **Personas Físicas y Suc. indivisas titulares de inmuebles rurales, en relación a dichos inmuebles.**
- **Los fideicomisos constituidos en el país s/Ley 24441**
- **Los Fondos Comunes de Inversión.**

Están exentos del impuesto:

- **Los bienes situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.**
- **Los bienes pertenecientes a los sujetos alcanzados por el régimen de inversiones para la actividad minera.**
- **Los bienes pertenecientes a entidades reconocidas como exentas por la AFIP.**

TRIBUTOS – NACIONALES

GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA: Derogado

- **Tasa**
- Art. 13 - El impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1%) sobre la base imponible del gravamen determinado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
- El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el presente gravamen, podrá computarse como pago a cuenta del impuesto de esta ley.

TRIBUTOS – NACIONALES

GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA: Derogado

- **Tasa**
- Art. 13 - El impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1%) sobre la base imponible del gravamen determinado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
- El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el presente gravamen, podrá computarse como pago a cuenta del impuesto de esta ley.

TRIBUTOS – NACIONALES

BIENES PERSONALES:

El impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior.

- **Son sujetos pasivos del impuesto:**
 - a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior.
 - b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país.

TRIBUTOS – NACIONALES

BIENES PERSONALES (cont):

En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:

- a) Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria.
- b) Que exista separación judicial de bienes.
- c) Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.
- d) Tema Casamiento Igualitario - - - > Marido ?

TRIBUTOS – NACIONALES

BIENES PERSONALES (cont):

Estarán exentos del impuesto:

- a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras,
- b) Las cuentas de capitalización comprendidas en el régimen de capitalización previsto en el título III de la ley 24.241 y las cuentas individuales correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- c) Las cuotas sociales de las cooperativas.
- d) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes similares).
- e) Los bienes amparados por las franquicias de la Ley N° 19.640.
- f) Los inmuebles rurales a que se refiere la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

TRIBUTOS – NACIONALES

MINIMO EXENTO

- **Art. 24** - No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 resulten, para el año 2023, iguales o inferiores a Pesos: - (\$ 27.377.400). (Inicio en 1991 = U\$S 100,000,- hoy sería \$ 100,000,000).
- Está exenta la casa-habitación hasta \$136.887.000,- valor fiscal (Escr/VFH Aj)
- Pago del Impuesto: Impuesto determinado: Vto Junio año siguiente neto de anticipos.

ALICUOTA

- **Art. 25** - El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior, surgirá de la aplicación de la alícuota inicial de CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (**0,50 %**) del valor EXCEDENTE de los bienes sujetos al impuesto, llegando a UNO CON VEINTICINCO POR CIENTO (**1,75 %**).
- Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global.

TRIBUTOS – NACIONALES

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible				
Más de \$	A \$	Pagarán \$	Más el %	Sobre el excedente de \$
0	13.688.704	0	0,50%	0
13.688.704,	29.658.858	68.443	0,75%	13.688.704
29.658.858	82.132.224	188.219	1,00%	29.658.858
82.132.224	456.290.138	712.953	1,25%	82.132.224
456.290.138	1.368.870.414	5.389.927	1,50%	456.290.138
1.368.870.414	En adelante	19.078.631	1,75%	1.368.870.414

TRIBUTOS – NACIONALES

Las personas que residan en el país y posean bienes situados en el exterior, deberán aplicar, para la determinación del impuesto, sobre el valor de éstos que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país, las siguientes alícuotas:

Alícuotas

Valor total de los bienes del país y del exterior		Alícuota
Más de \$	a \$	
0,00	13.688.704,14	0,70%
13.688.704,14	29.658.858,98	1,20%
29.658.858,98	82.132.224,86	1,80%
82.132.224,86	En adelante	2,25%

TRIBUTOS – PROVINCIALES

Son de Jurisdicción Provincial y cada provincia los define, habiendo cierta semejanza en los mismos.

En general, los organismos de fiscalización y recaudación son las direcciones de rentas de cada provincia.

En líneas generales, los tributos son:

- **Sellos: que gravan los contratos.**
- **Patentes: que gravan a los automotores.**
- **Inmobiliarios que gravan a los inmuebles.**
- **Impuesto a los ingresos brutos que grava los ingresos.**
- **En relación a este último, se da una situación particular, cuando los ingresos deben repartirse entre varias jurisdicciones, para lo cual existe un acuerdo entre las provincias, regida por la Comisión Arbitral, reglamentando un régimen denominado Convenio Multilateral.**

TRIBUTOS – PROVINCIALES

INGRESOS BRUTOS:

Este impuesto grava los ingresos provenientes del ejercicio habitual y a título oneroso, del comercio, la industria, la profesión, la locación de obras o servicios, etc., cualquiera sea el resultado obtenido, la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realiza.

Las alícuotas varían por jurisdicción, según la actividad que corresponda. La alícuota general (aplicable al comercio y los servicios) oscila entre 2.5% y 3.5%. La tasa sobre la producción es generalmente de un 1.5%. Existen tasas diferenciales más elevadas sobre otras actividades (préstamos, comisiones, etc.).

Convenio multilateral

Los sujetos del impuesto que ejercen actividades **en más de una jurisdicción provincial** deben distribuir el ingreso bruto imponible entre las jurisdicciones correspondientes según un acuerdo firmado al respecto entre las jurisdicciones.

TRIBUTOS – MUNICIPALES

Cada comuna en función de las actividades económicas que allí se radican aplica distintos tributos:

- A.B.L.
- IMPUESTO INMOBILIARIO
- TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE
- ETC.

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

También conocido como MONOTRIBUTO

El importe mensual incluye 3 componentes:

- Impuesto
- Jubilación
- Obra Social

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

Esquema de Categorías Vigente:

1. Locación y Prestación de Servicios
2. Resto de las Actividades (Bienes)

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

- **Art. 2 Definición de pequeño contribuyente**

Personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, y/o ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria .

Las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo en los términos y condiciones que se indican en el Título VI.

Las sucesiones indivisas continuadoras del causante Pequeño Contribuyente hasta la finalización del mes en que se dicte la Declaratoria de Herederos o Partición de Bienes o se cumpla un año desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra primero.

No se consideraran actividades comprendidas el ejercicio de las actividades de dirección, administración o conducción de sociedades

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

Concurrentemente debe darse en todos los casos

a) Hubieran obtenido en los últimos 12 meses calendarios inmediatos anteriores, ingresos brutos provenientes de las Actividades:

A Partir 01/01/24, en el presente régimen inferiores o iguales a la suma máxima que se establece en el art. 8 para Servicios la categoría H (\$ 11.916.000,-) o de tratarse de Cosas Muebles, inferiores o iguales al importe máximo previsto en el mismo art. para la categoría K (\$ 16.957.000,-).

b) No superar en el periodo indicado anteriormente los parámetros máximos de magnitudes físicas y alquileres devengados.
Se eliminó la exigencia de tener una cantidad mínima de empleados para las categorías I, J y K.

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

c) Precio máximo unitario \$ 180.500 (solo en caso de venta de cosas muebles .

d) No hayan realizado importaciones de cosas muebles y /o de servicios, para su comercialización posterior, durante los últimos 12 meses del año calendario. Relacionadas con la o las actividades que desarrolla.

e) No realicen mas de 3 actividades simultaneas o no posean mas de 3 unidades de explotación.

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

- ***NUEVAS ESCALAS 2024***

- ***Locacion y prestacion de servicios – Parámetros -***

• Cat	<u>Ingresos Brutos</u>		Superf Afectada	Energía Consum.	<u>Monto Alquiler</u>	
	Año	p/mes			Año	p/mes
• A	\$2.108.000,-	(175,666)	30m2	3330 Kw	\$485.448-	(40.400)
• B	\$3.133.000,-	(261,083)	45m2	5000 Kw	\$485.448-	(40.400)
• C	\$4.387.000-	(365.583)	60m2	6700 Kw	\$970.897-	(80.900)
• D	\$5.549.000-	(462,416)	85m2	10000Kw	\$970.897-	(80.900)
• E	\$6.419.000-	(534.916)	110m2	13000Kw	\$1209.000	(100.750)
• F	\$8.020.000-	(668.333)	150m2	16500Kw	\$1213.000	(101.080)
• G	\$9.624.000-	(802.000)	200m2	20000Kw	\$1456,000-	(121.333)
• H	\$11.916.000-	(993.000)	200 m2	20000Kw	\$1941.000-	(161.750)

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

- ***NUEVAS ESCALAS 2023***

- ***Venta de bienes***

• CATEGORIA	INGRESOS BRUTOS	CANT.MIN. DE EMPL.
	» AÑO p/mes	
I	\$13.337.000,- (1,111,000)	0
• J	\$15.285.000,- (1.273.000)	0
• K	\$16.957.000,- (1.413.000)	0

- Estarán exentos del pago del impuesto integrado, los monotributistas de las categorías A y B, siempre que no obtengan ingresos por:
 - Trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros.
 - Dirección, administración o conducción de sociedades.
 - Locación de bienes muebles o inmuebles.
 - Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

Componente Impositivo:

CATEGORIA	LOCAC. Y/O PREST. DE SERVICIOS \$	VENTAS DE COSAS MUEBLES \$
A	1,047,-	497,-
B	2,108.-	2,108,-
C	3,452,-	3,190,-
D	5,671,-	5.239,-
E	10.787,-	8.368,-
F	14.840,-	10.926,-
G	18.878,-	13.623,-
H	43.150,-	33.442,-
I	NO	53.938,-
J	NO	63.385,-
K	NO	72.817,-

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

*Sist.Integr.Previs.Arg
(S.I.P.A.)*

CATEGORIA VALORES

VALORES OBRA SOCIAL \$

A	4.623,-
B	5,085,-
C	5.594,-
D	6,153,-
E	6,768,-
F	7,445,-
G	8,190,-
H	9.009,-
I	9.910,-
J	10.901,-
K	11.991,-

(Por titular y cada adherente)

Categ A a C \$ 6.457,-

Cat D --→K \$7.673,- a \$22.155,-

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

VALORES TOTALES POR CATEGORIA

CATEGORIA	LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS \$	VENTAS DE COSAS MUEBLES \$
A	12.128	12.128
B	13.561	13.561
C	15.503	15.241
D	19.497	19.066
E	26.945	24.526
F	33.137	29.223
G	38.694	33.439
H	66.111	56.402
I	NO	81.121
J	NO	93.619
K	NO	106,964

TRIBUTOS – REG.SIMPLIFICADO

- FACTURA ELECTRONICA.
 - Obligatoriedad (1/4/2019)
- RECATEGORIZACION
 - Frecuencia
- CASO AFIP
- CONCLUSION